



Usalingo 利用規約（草案 Ver.1.0）

 workspace	 <u>法務・知財</u> <u>設計</u>
 status	 <u>Done</u>

第1条（適用）

1. この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、合同会社ImagiCraft（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「usalingo」（以下、「本サービス」といいます。）の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様（以下、「ユーザー」といいます。）と当社との間で定めるものです。
2. 当社が本サービス上で掲載するルールや諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条（定義）

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

1. 「**本サービス**」：当社が提供するアプリケーションソフトウェア「usalingo」および関連する一切のサービスを意味します。
2. 「**ユーザー**」：本規約に同意の上、本サービスを利用するすべての個人を意味します。
3. 「**コンテンツ**」：本サービスを通じてアクセスできる、単語、例文、音声、イラスト、Lottieアニメーション、チップス情報など、一切の情報を意味します。
4. 「**Proプラン**」：ユーザーが所定の利用料金を支払うことで利用可能となる、特定の高度な機能や追加コンテンツを提供する有料サービスを意味します。

5. 「ウィジェット」：ユーザーが学習タブやプロフィールタブに自由に配置・設定できる機能の単位を意味します。
6. 「知的財産権」：著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。

第3条（利用登録）

1. 本サービスの利用を希望する者（以下、「登録希望者」といいます。）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下、「登録情報」といいます。）を当社の定める方法で当社に提供することにより、利用登録を申請することができます。
2. ユーザーが未成年者である場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用してください。未成年者のユーザーが本サービスを利用した場合、親権者等の同意があったものとみなします。
3. 当社は、登録希望者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
 - (1) 登録情報に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
 - (2) 過去に本規約に違反したことがある者からの申請である場合
 - (3) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っているとして当社が判断した場合
 - (4) その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第4条（アカウントの管理）

1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。
2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。

第5条（料金および支払方法）

1. ユーザーは、Proプランの対価として、当社が別途定め、本サービス内に表示する利用料金を、当社が提携する決済事業者（Apple Inc.またはGoogle LLC等）

が指定する方法により支払うものとします。

2. Proプランは、月単位または年単位の自動継続課金とします。ユーザーが所定の期間内に解約手続を行わない限り、利用契約は自動的に更新され、利用料金が発生します。
3. ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には、ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4. 当社は、支払われた利用料金について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の返金を行いません。

第6条（知的財産権）

1. 本サービスおよび本サービスに関連する一切のコンテンツに関する知的財産権は、すべて当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属します。本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当該知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。

第7条（データ共有サービス）

1. ユーザーは、本サービスにおいて、自身が作成した単語帳データなど、当社が指定したデータ（以下、「共有データ」といいます。）を、他のユーザーへ共有することができます。
2. ユーザーは、前項に基づきデータ共有サービスを利用するにあたっては、以下の事項に同意するものとします。
 - (1) 当社が、共有データを他のユーザーに対して提供すること。
 - (2) 当社が、共有データの内容について不適切であると判断した場合には、当社の裁量に基づき、当該共有データを削除または非表示にできること。
 - (3) 当社は、共有データの正確性、完全性、有用性について一切保証せず、共有データの利用に関してユーザーまたは第三者に生じた損害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないこと。
3. ユーザーは、共有データに関する一切の知的財産権を自身が有していること、または権利者から必要な許諾を得ていることを保証するものとします。
4. 共有データに関する著作権は、当該共有データを作成したユーザーに帰属します。ただし、ユーザーは、共有データを発信した時点で、当社に対し、当該共有データを本サービスの提供、改善、宣伝広告に必要な範囲内において、無償で、全世界的に、非独占的に使用する権利を許諾したものとみなします。

第8条（禁止事項）

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

1. 法令または公序良俗に違反する行為
2. 犯罪行為に関連する行為
3. 当社、他のユーザー、またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
4. 当社または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
5. 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
6. 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
7. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
8. 他のユーザーに成りすます行為
9. 反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
10. その他、当社が不適切と判断する行為
11. 第三者の知的財産権を侵害する内容を含むデータを、データ共有サービスを通じて共有する行為。
12. 個人情報や個人を特定できる情報を含むデータを、データ共有サービスを通じて共有する行為。
13. データ共有サービスを通じて取得した共有データを、私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版、その他商業的に利用する行為。
14. その他、当社が不適切と判断する行為。

第9条（本サービスの提供の停止等）

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
 - (1) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
 - (2) 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
 - (3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
 - (4) その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとし

ます。

第10条（登録抹消および退会）

1. 当社は、ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反したと判断した場合、事前の通知なく、当該ユーザーの登録を抹消し、または利用契約を解除することができるものとします。
2. ユーザーは、当社の定める退会手続により、本サービスから退会できるものとします。Proプランを解約する場合は、ユーザー自身が利用するアプリストアのアカウント設定画面から、自動更新を停止する必要があります。本アプリをアンインストールしただけでは、Proプランは解約されませんのでご注意ください。

第11条（保証の否認および免責事項）

1. 当社は、本サービスがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、および本サービスに不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。当社は、ユーザーの語学能力の向上を保証するものではありません。
2. 当社の故意または重過失による場合を除き、当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3. 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害について一切の責任を負いません。また、賠償額は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

第12条（利用規約の変更）

当社は、当社が必要と判断する場合、ユーザーの事前の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更できるものとします。変更後の本規約は、当社が本サービス内に掲示した時点からその効力を生じるものとし、ユーザーは本規約の変更後も本サービスを使い続けることにより、変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第13条（権利義務の譲渡の禁止）

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第14条（準拠法・裁判管轄）

1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。